

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 13 rabia I 1421 – 16 juin 2000

143^{ème} année

N° 48

Sommaire

Lois

Loi n° 2000-54 du 13 juin 2000, portant ratification du protocole du 3 juin 1999, portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980.....	1455
Loi n° 2000-55 du 13 juin 2000, portant approbation de la convention de prêt conclue le 18 avril 2000, entre la République Tunisienne et le fonds Koweïtien de développement économique arabe pour la contribution au financement du projet de réalisation de barrages collinaires et du barrage Sfisifa.....	1455
Loi n° 2000-56 du 13 juin 2000, modifiant et complétant le code de justice militaire.....	1455
Loi n° 2000-57 du 13 juin 2000, modifiant et complétant certains articles du code des obligations et des contrats	1456
Loi n° 2000-58 du 13 juin 2000, modifiant et complétant la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure	1457
Loi n° 2000-59 du 13 juin 2000, relative à l'assainissement de la situation financière de l'agence foncière industrielle	1461
Loi n° 2000-60 du 13 juin 2000, modifiant la loi n° 75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds commun des collectivités locales	1461

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Arrêté du Premier ministre du 7 juin 2000, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires de documents et d'archives appelés à exercer auprès des administrations publiques.....	1462
---	------

Arrêté du Premier ministre du 7 juin 2000, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires adjoints de documents et d'archives appelés à exercer auprès des administrations publiques.....	1462
Ministère de l'Intérieur	
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'office national de la protection civile.....	1462
Ministère de la Justice	
Arrêté du ministre de la justice du 3 juin 2000, relatif à l'approbation du manuel de procédures du mandataire de justice, de l'administrateur judiciaire, du syndic et du liquidateur.....	1462
Arrêté du ministre de la justice du 3 juin 2000, relatif à l'approbation du manuel de procédures de l'expert judiciaire.....	1463
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Tableau parcellaire.....	1463
Ministère du Tourisme, des Loisirs et de l'Artisanat	
Décret n° 2000-1243 du 5 juin 2000 , fixant les attributions du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat.....	1464
Décret n° 2000-1244 du 5 juin 2000 , portant organisation du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat.....	1465
Décret n° 200-1245 du 5 juin 2000 , portant création du conseil supérieur des loisirs et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.....	1469
Ministère des Finances	
Arrêté du ministre des finances du 7 juin 2000, portant délégation de signature en matière disciplinaire.....	1470
Arrêts du ministre des finances du 7 juin 2000, portant délégation de signature.....	1470
Ministère de l'Équipement et de l'Habitat	
Nomination d'administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société Tunisie Autoroute.....	1471
Ministère du Développement Economique	
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société El Bouniane.....	1471
Ministère de l'Éducation	
Arrêté du ministre de l'éducation du 7 juin 2000, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration.....	1471
Arrêté du ministre de l'éducation du 7 juin 2000, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de commis d'administration.....	1471
Arrêté du ministre de l'éducation du 7 juin 2000, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de dactylographe.....	1472
Arrêté du ministre de l'éducation du 7 juin 2000, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « D » dans le grade d'agent d'accueil.....	1472
Avis et Communications	
Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie	1473

Loi n° 2000-54 du 13 juin 2000, portant ratification du protocole du 3 juin 1999, portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifié, le protocole du 3 juin 1999 annexé à la présente loi et portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 juin 1980.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 juin 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 juin 2000.

Loi n° 2000-55 du 13 juin 2000, portant approbation de la convention de prêt conclue le 18 avril 2000, entre la République Tunisienne et le fonds Koweïtien de développement économique arabe pour la contribution au financement du projet de réalisation de barrages collinaires et du barrage Sfisifa(1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Sont approuvées, la convention et ses annexes jointes à la présente loi conclues à Tunis le 18 avril 2000, entre la République Tunisienne et le fonds Koweïtien de développement économique arabe et portant octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt d'un montant équivalent à huit millions (8.000.000) de dinars Koweïtiens, pour la contribution au financement du projet de réalisation de barrages collinaires et du barrage Sfisifa

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 juin 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 juin 2000.

Loi n° 2000-56 du 13 juin 2000, modifiant et complétant le code de justice militaire (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Sont abrogées, les dispositions des articles 8 et 9 du code de justice militaire et remplacées par ce qui suit :

Article 8 (nouveau) : Sont justiciables des juridictions militaires pour les infractions citées à l'article cinq du présent code :

A : Les officiers de tous grades, servant dans l'armée ou les forces armées ou relevant d'une force militaire constituée par la voie légale.

B : Les élèves des académies et des écoles militaires, les sous-officiers et les hommes de troupe relevant de l'armée, de la force armée ou de toute autre force militaire constituée par la voie légale.

C : Les officiers en retraite, les officiers de réserve, les sous-officiers de réserve, les hommes de troupe de réserve lorsqu'ils sont appelés à servir dans l'armée, dans la force armée ou dans une force militaire constituée par la voie légale, dès leur arrivée dans les centres d'incorporation ou dès qu'ils y sont acheminés.

D : Les personnes employées à un travail quelconque par l'armée, la force armée ou toute autre force militaire constituée par la voie légale, en période de guerre ou état de guerre ou lorsque l'armée ou la force armée se trouve dans une zone où l'état d'urgence est déclaré.

E : Les officiers en retraite, les officiers révoqués ou en disponibilité, les sous-officiers et les hommes de troupe renvoyés, exclus ou libérés de l'armée ou de la force armée ou de toute autre force militaire, si l'infraction a été commise lors de leur présence dans l'armée ou dans la force armée.

F : Les prisonniers de guerre.

G : Les civils en tant qu'auteurs de ces infractions ou coauteurs.

Article 9 (nouveau) : Tout conflit de compétence soulevé entre les tribunaux militaires et les tribunaux judiciaires sera tranché conformément aux dispositions des articles 291 et 292 du code des procédures pénales relatif à l'arbitrage entre les juges.

Art. 2. - Il est ajouté à l'article 5 du code de justice militaire un paragraphe 6 ainsi libellé :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 juin 2000.

6 : Les infractions de droit commun commises par les militaires ou contre eux pendant le service ou à l'occasion du service ainsi que les infractions de droit commun commises par des militaires entre eux en dehors du service.

Les tribunaux militaires ne sont pas compétents de connaître des infractions de droit commun où l'une des parties n'est pas militaire excepté les cas prévus par le présent article.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 juin 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2000-57 du 13 juin 2000, modifiant et complétant certains articles du code des obligations et des contrats (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Sont abrogés les articles 470, 471, 473, 474, 475, 476, 1003, 1098 et 1099 du code des obligations et des contrats et sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 470 (nouveau) – Les copies faites sur les originaux des actes authentiques ou des écritures privées ont la même valeur que les originaux lorsqu'elles sont certifiées par les officiers publics habilités dans les pays où les copies ont été faites ou lorsqu'elles sont reconnues par celui auquel on l'oppose ou qu'elles sont signées par lui ou qu'elles ont été réalisées selon des procédés techniques qui procurent toutes les garanties de leur conformité à l'original.

Si ces conditions ne sont pas remplies, une expertise est ordonnée pour s'assurer de leur validité.

Article 471 (nouveau). – Les copies des actes privés ou publics existant dans les archives publiques, faites conformément aux règlements par l'archiviste qui les a en dépôt, font foi au même titre que les originaux. La même règle s'applique aux copies des actes transcrits sur les registres des tribunaux, lorsqu'elles sont certifiées conformes à l'original ou lorsqu'elles ont été réalisées selon les procédés techniques prévus à l'article précédent.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent si une partie ou un dépositaire des documents n'a pas gardé l'original de l'acte et présente une copie qui en est la reproduction fidèle et durable.

Est réputée une copie fidèle et durable, toute reproduction de l'original qui entraîne une modification irréversible du support matériel telle que le micro film et le microfiche ou tout autre procédé d'archivage électronique ou optique.

Article 473 (nouveau). – Les conventions ou autres faits juridiques, ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits, et excédant la somme ou la valeur de mille dinars, ne peuvent être prouvés par témoins, il doit en être passé un acte authentique ou sous seing privé.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 juin 2000.

Article 474 (nouveau) – Il n'est reçu entre les parties aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes, et encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur inférieure à mille dinars.

Cette règle reçoit exception quant il s'agit de prouver des faits de nature à établir le sens des clauses obscures ou ambiguës d'un acte, à en déterminer la portée ou à en constater l'exécution.

Article 475 (nouveau). – Celui qui a intenté une action dont l'objet dépasse mille dinars ne peut être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive, s'il ne justifie que cette demande a été majorée par erreur.

Article 476 (nouveau). – La preuve testimoniale sur la demande d'une somme même inférieure à mille dinars ne peut être admise, lorsque le demandeur a déclaré que cette somme fait partie d'une créance supérieure et qui n'est point prouvée par écrit.

Article 1003 (nouveau). – Le dépôt doit être constaté par écrit, lorsqu'il a une valeur excédant mille dinars, cette règle ne s'applique pas au dépôt nécessaire, le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par un événement fortuit ou de force majeure, tel qu'un incendie, un naufrage ou autre événement, la preuve peut être faite par tous moyens, quelle que soit la valeur de l'objet du dépôt.

Article 1098 (nouveau). – Les intérêts ne peuvent être calculés que sur la taxe d'une année entière.

En matière commerciale, ils peuvent être calculés au mois.

Les intérêts non payés seront capitalisés avec la somme principale conformément aux dispositions prescrites à l'article suivant.

Article 1099 (nouveau). – Les intérêts non payés peuvent être capitalisés avec la somme principale et seront productifs d'intérêts si les parties l'ont prévu par écrit.

En matière civile, les intérêts non payés prévus à l'alinéa précédent ne peuvent être capitalisés avec la somme principale qu'à la fin de chaque année et à condition que le défaut de paiement n'est pas dû au créancier.

En matière commerciale, les intérêts arrivés à échéance et non payés sont capitalisés avec la somme principale et produisent des intérêts du jour de l'échéance selon les prescriptions du premier paragraphe à condition que le retard du paiement n'est pas dû au créancier.

Contrairement aux dispositions du premier paragraphe et en matière de compte courant les intérêts non payés sont capitalisés avec la somme principale et seront productifs eux mêmes d'intérêts tout en respectant les délais qu'exige l'usage et ce jusqu'à la clôture du compte à moins qu'il n'y ait une stipulation contraire.

Art. 2. – Il est ajouté au code des obligations et des contrats un deuxième alinéa à l'article 453 et l'article 453 bis ainsi libellés :

Article 453 (2^{ème} alinéa nouveau). – La signature consiste à opposer de la propre main du contractant un nom ou un signe spécial intégré à l'écrit auquel il se rapporte. Lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'utilisation d'un procédé d'identification fiable garantissant le lien entre ladite signature et le document électronique auquel elle se rattache.

Article 453 bis. – Le document électronique est l'écrit composé d'un ensemble de lettres et chiffres ou autres signes numériques y compris celui qui est échangé par les moyens de communication à condition qu'il soit d'un contenu intelligible, et archivé sur un support électronique qui garantit sa lecture et sa consultation en cas de besoin.

Le document électronique fait preuve comme acte sous seing privé s'il est conservé dans sa forme définitive par un procédé fiable et est renforcé par une signature électronique.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 juin 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2000-58 du 13 juin 2000, modifiant et complétant la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Les dispositions des articles 2, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 50 du dernier paragraphe de l'article 54 du paragraphe 4 de l'article 57 et de l'article 64, du paragraphe 2 de l'article 65, du dernier paragraphe de l'article 68 et de l'article 76 de la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2. (nouveau). – Les agents des forces de sécurité intérieure relèvent du ministre de l'intérieur, sous la haute autorité du Président de la République qui peut les requérir et les commander soit directement soit par l'intermédiaire du Premier ministre ou du ministre de l'intérieur sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi n° 88-60 du 2 juin 1988, portant loi des finances complémentaire pour la gestion 1988.

Article 24. (nouveau). – Nul ne peut être nommé à un emploi d'agent des forces de sécurité intérieure ;

1) – s'il ne possède la nationalité tunisienne, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité tunisienne,

2) – s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité,

3) – si sa candidature n'a reçu l'agrément du ministre de l'intérieur,

4) – s'il n'est âgé de 20 ans au moins,

5) – s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu médicalement indemne des maladies transmissibles prévues par la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 ou de toutes affections cancéreuses ou maladie mentale, ou s'il n'est définitivement guéri de ces maladies ou si son état de santé ne lui permet pas de travailler dans toutes les régions de la République.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 juin 2000.

Le recrutement des agents des forces de sécurité intérieure a lieu par voie de concours sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, les aptitudes professionnelles des candidats sont appréciées par un jury désigné par arrêté du ministre de l'intérieur qui établit un classement des candidats par ordre de mérite.

Le ministre de l'intérieur arrête la liste d'admission à chaque concours.

Les élèves issus des écoles agréées sont recrutés par voie de nomination directe.

Les autres conditions de recrutement ainsi que les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le statut particulier à chaque corps.

Article 25. (nouveau). – La promotion est l'accession de l'agent des forces de sécurité intérieure au grade immédiatement supérieur à celui dont il est titulaire. La promotion des agents des forces de sécurité intérieure a lieu selon les modalités ci-après :

* soit à la suite des concours internes et examens professionnels ouverts, au profit des agents ayant une ancienneté minima dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion. Cette ancienneté ainsi que les conditions spécifiques à ces concours internes et examens professionnels et leurs modalités d'organisation sont fixées par le statut particulier à chaque corps.

Les aptitudes des candidats sont appréciées par un jury désigné par arrêté du ministre de l'intérieur. Le jury établit la classification des candidats selon les résultats obtenus.

* soit suite au succès à des cycles de formation organisés au profit des agents des forces de sécurité intérieure titulaires dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion.

Les modalités d'application relatives aux cycles de formation sont fixées par décret.

* soit au choix parmi les agents des forces de sécurité intérieure titulaires dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion et ayant une ancienneté minima dans ce grade fixée par le statut particulier à chaque corps.

Le ministre de l'intérieur arrête annuellement la liste d'aptitude de promotion d'un grade à un grade supérieur et ce, pour chaque corps après avis de conseil d'honneur du corps concerné.

Le mérite de l'agent concerné est déterminé après avoir procédé à un examen approfondi de sa valeur professionnelle, compte tenu de la moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précédant l'année au titre de laquelle la liste est établie, de l'ancienneté dans le grade, des propositions motivées formulées par l'autorité ayant pouvoir de notation ainsi que des critères spécifiques à chaque corps qui sont fixés par le statut particulier à chaque corps.

La liste d'aptitude comporte tous les agents remplissant les conditions exigées pour la promotion.

Les inscriptions sur la liste d'aptitude sont effectuées par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal, sont départagés par l'ancienneté générale ou si l'ancienneté est la même, par l'âge.

Le ministre de l'intérieur a toute latitude pour apporter des modifications à l'ordre d'inscription.

La liste des agents à promouvoir est arrêtée par le ministre de l'intérieur. Les nominations consécutives à la promotion doivent avoir lieu dans l'ordre figurant sur la liste d'aptitude définitive visée au précédent vacance.

Est interdite toute promotion n'ayant pas pour objet exclusif, de pourvoir régulièrement à une vacance.

Article 30. (nouveau). – Les agents des forces de sécurité intérieure ne peuvent bénéficier d'un congé ou d'une permission qu'après en avoir obtenu une autorisation.

Article 31. (nouveau). – Les agents des forces de sécurité intérieure bénéficient d'un congé de repos annuel d'une durée de quarante cinq (45) jours au maximum à plein traitement par année de service effectif du 1^{er} janvier au 31 décembre. Les agents des forces de sécurité intérieure qui n'ont pas exercé leurs fonctions pendant la totalité de la période ouvrant droit au bénéfice de congé de repos annuel, ont droit à une période de congé payé calculé comme suit :

- 3,75 jours de repos pour chaque mois de services effectifs,

- 0,75 jours de repos pour chaque six (06) jours de services effectifs pour les périodes de service inférieures à un mois.

Le ministre de l'intérieur pour des raisons que l'intérêt du service peut rendre nécessaire peut décider le report du congé annuel, et ce, pour une seule année suivant celle au titre de laquelle le congé est dû.

Article 32. (nouveau). – Des congés exceptionnels peuvent être accordés à plein traitement et sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés de repos ou des permissions à l'agent de forces de sécurité intérieure :

- 1) pour l'accomplissement d'un des devoirs imposés par la loi dans la limite de la durée nécessaire à cet effet,

- 2) pour l'accomplissement du pèlerinage. Ce congé exceptionnel ne peut être accordé que pour un mois au maximum durant la période de pèlerinage et une seule fois dans la carrière,

- 3) pour l'accomplissement de devoirs impérieux de famille et dans la limite de 6 jours par an,

- 4) à l'occasion de chaque naissance au foyer de l'agent des forces de sécurité intérieure.

La durée de ce congé est fixée à deux jours ouvrables devant intervenir dans un délai qui expire dix jours après la date de naissance. Les naissances gémellaires ou multiples ne donnent droit qu'à un seul congé de cette nature.

- 5) à l'occasion de la convocation à des compétitions sportives internationales, aux agents des forces de sécurité intérieure, faisant partie d'équipes sportives nationales. Ce congé est accordé sur la demande du ministre chargé des sports. La durée de ce congé est égale au total des journées indiquées dans les convocations augmentées le cas échéant, des délais de routes nécessaires.

Article 34. (nouveau). – Le ministre de l'intérieur statue sur les demandes et propositions de congé de repos ou permissions de toute nature et peut ordonner aux agents des forces de sécurité intérieure bénéficiant de congé de repos ou permission, en cas de nécessité, de renoncer à ce congé ou permission et d'en reporter le bénéfice.

Article 36. (nouveau). – Le ministre de l'intérieur peut accorder les congés ci-après :

- 1) congés pour raison de santé comportant les congés suivants :

- le congé de maladie ordinaire d'une durée n'excédant pas six (06) mois,

- le congé de maladie de longue durée nécessitant des soins pour de longues périodes à cause des maladies prévues à l'article 40 de la présente loi,

- le congé de maternité,

- le congé post natal,

- le repos d'allaitement.

- 2) congé à plein traitement pour cause de cessation de service pour mise à la retraite normale. Ce congé peut être accordé à l'agent des forces de sécurité intérieure pour une période maximum de six (06) mois pour les agents appartenant à la catégorie A et pour une période maximum de trois (03) mois pour les agents appartenant aux autres catégories à plein traitement.

- 3) congé sans solde d'une durée n'excédant pas trois (03) mois.

Article 37. (nouveau). – L'agent des forces de sécurité intérieure peut bénéficier d'un congé de maladie ordinaire à plein traitement dont la durée n'excède pas six (06) mois, s'il s'est avéré qu'il n'est plus capable d'exercer ses fonctions, et ce, après avoir présenté une demande appuyée d'un certificat médical établi ou agréé par le médecin de l'administration, indiquant la durée durant laquelle l'agent est incapable d'exercer ses fonctions. L'administration a le droit de faire effectuer tout contrôle utile par son médecin.

L'administration peut aussi, en plus de ce contrôle, prescrire toutes mesures à l'effet de s'assurer que le congé accordé à l'agent est consacré uniquement aux soins.

Sauf cas d'urgence dûment établi, l'agent ayant obtenu un congé de maladie ne peut quitter son lieu de travail sans une autorisation préalable du commandant de son unité.

Article 39. (nouveau). – L'agent des forces de sécurité intérieure ne peut obtenir un congé de maladie qui fait suite à un congé de repos annuel ou permission, sauf autorisation de la commission de réforme.

Toutefois le congé de repos annuel peut faire suite à un congé de maladie.

Article 41. (nouveau). – Les agents de sexe féminin des forces de sécurité intérieure bénéficient, sur production d'un certificat médical, d'un congé de maternité de deux mois à plein traitement cumulable avec le congé de repos annuel.

A l'issue du congé de maternité, l'agent des forces de sécurité intérieure peut sur sa demande bénéficier d'un congé post natal pour une période ne dépassant pas quatre (04) mois, à demi traitement.

En outre l'agent des forces de sécurité intérieure a droit sur sa demande à un repos d'allaitement d'une heure, en début ou au terme de la séance du travail, à condition que la durée de la séance de travail ne soit pas inférieure à quatre heures.

Au cas où le travail est aménagé en deux séances, il est accordé à l'intéressée deux repos d'une heure chacun, au début, ou à la fin de chaque séance, à condition que la durée minimum totale de travail soit égale à sept heures par jour.

Le repos d'allaitement est accordé pour une période maximum de six mois à compter de la fin du congé de maternité.

Article 50. (nouveau). – Le pouvoir disciplinaire est du ressort du ministre de l'intérieur qui peut déléguer son pouvoir disciplinaire ou sa signature aux cadres supérieurs du ministère conformément à des conditions fixées par décret.

Les sanctions qui peuvent être prononcées contre les agents des forces de sécurité intérieure comprennent :

a) les sanctions de premier degré qui sont : l'avertissement, le blâme, l'arrêt simple, l'arrêt de rigueur, le déplacement d'office,

L'arrêt simple et l'arrêt de rigueur sont fixés par décret.

b) les sanctions du deuxième degré qui sont : l'abaissement d'un ou deux échelons même si cela entraîne une rétrogradation, la rétrogradation, la radiation de la liste d'aptitude, l'exclusion temporaire pour une période maximum de six mois avec privation du traitement et la révocation sans suspensions des droits à pension.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées par décision motivée et sans consultation du conseil d'honneur du corps concerné, toutefois, les sanctions du deuxième degré ne peuvent être prononcées qu'après consultation dudit conseil.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées conformément à la procédure fixée par la présente loi et le décret fixant le statut particulier à chaque corps.

L'agent des forces de sécurité intérieure est traduit devant le conseil d'honneur au vu d'un rapport écrit émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou du cadre supérieur qui a délégation d'exercer le pouvoir disciplinaire ou de signer les rapports de traduction devant le conseil d'honneur.

Le rapport indique clairement les faits reprochés à l'agent et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Les sanctions sont prononcées par décision motivée émanant de l'autorité qui a le pouvoir disciplinaire ou du cadre supérieur qui a délégation d'exercer le pouvoir disciplinaire ou de signer les sanctions disciplinaires. Toutefois, la sanction, de rétrogradation ou de révocation ne peut être prononcée que par l'autorité qui a le pouvoir disciplinaire, exclusivement.

Article 57. - (paragraphe 4 nouveau). - Les agents désignés pour accomplir des missions auprès des gouvernements étrangers ou organisations internationales sont mis à la disposition du ministère des affaires étrangères.

Pour ce qui est des agents désignés pour accomplir des missions auprès d'une administration d'un pays étranger ils peuvent en cas de nécessité être mis à la disposition soit du ministère des affaires étrangères, ou l'agence de coopération technique, soit détachés directement auprès de l'administration du pays étranger. Dans ce cas, les dispositions en matière de couverture sociale régissant les agents utilisés dans le cadre et la coopération technique leur sont applicables.

Dans tous les cas, les agents continuent à appartenir à leur corps d'origine.

Article 64 (nouveau). - La mise en disponibilité, sur demande de l'agent des forces de sécurité intérieure, ne peut être accordée que :

1) pour une durée d'une seule année renouvelable une seule fois pour accident ou maladie grave de son conjoint, d'un de ses ascendants ou descendants.

2) pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois en vue d'effectuer des recherches ou études présentant un intérêt général.

3) pour une durée de deux années, renouvelable deux fois, pour la femme travaillant dans les forces de sécurité intérieure à l'effet d'élever un ou plusieurs enfants âgés de moins de 6 ans ou atteints d'infirmités exigeant des soins continus.

Article 65 - (paragraphe 2 nouveau) - L'agent des forces de sécurité intérieure mis en disponibilité sur sa demande doit demander sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité, par lettre recommandée.

A l'expiration de la période de mise en disponibilité, l'agent a le droit de réintégrer son corps d'origine même en surnombre, lequel doit être résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps considéré.

Au cas où l'agent n'a pas demandé sa réintégration dans le délai sus-indiqué, il est alors considéré comme ayant rompu tout lien avec les forces de sécurité intérieure.

Article 68 - (dernier paragraphe nouveau). - L'agent muté d'un corps à un autre corps pour nécessité de service ou sur sa demande est classé dans un grade et un échelon correspondants à son grade et à son échelon dans son corps d'origine.

Article 76 (nouveau) - Il est décerné aux agents des forces de sécurité intérieure qui se distinguent par leur courage et leur dévouement à la cause publique les distinctions suivantes :

- un tableau d'honneur
- un témoignage de satisfaction
- une lettre d'encouragement
- une lettre de remerciement

Le statut particulier à chaque corps détermine l'autorité ayant le pouvoir de décerner les distinctions et fixe les avantages résultant de chaque distinction.

Article. deux. - Il est ajouté à la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure les articles 24 (bis), 25 (bis), 25 (ter), 25 (quater), 64 (bis), 76 (bis) et 76 (ter) ainsi qu'il suit :

Article 24 (bis). - Est agent des forces de sécurité intérieure stagiaire est l'agent qui, recruté afin d'occuper un emploi permanent dans les cadres du corps dont il relève, accomplit dans les conditions déterminées par le statut particulier à chaque corps qui lui est applicable un stage préalablement à sa titularisation. Le statut particulier à chaque corps détermine les conditions de stage et de titularisation. La durée du stage est fixée à deux ans, elle est d'une année pour les agents issus d'une école de formation instituée ou agréée ainsi que pour ceux ayant accompli en

qualité de temporaires ou contractuels, au moins deux années de services civils effectifs.

A l'expiration de la durée de stage l'agent stagiaire sera ou bien confirmé dans son nouveau emploi ou bien son stage sera prorogé d'une année au maximum ou bien ledit agent sera reversé dans son grade d'origine ou licencié.

Le ministre de l'intérieur peut à tout moment et sur proposition motivée du directeur général du corps dont relève l'agent concerné, décider le licenciement sans préavis, de tout stagiaire dont la conduite ou le travail cesse d'être satisfaisant.

Article 25 (bis) - L'avancement d'échelon à lieu d'un échelon à celui immédiatement suivant. Sous réserve des dispositions des articles 25 (quarter), 42,50 (nouveau), 61,76 (nouveau) et 76 (bis) de la présente loi, l'avancement d'échelon a lieu automatiquement selon les cadences déterminées par le statut particulier à chaque corps des forces de sécurité intérieure.

Article 25 (ter) - L'agent des forces de sécurité intérieure qui bénéficie d'une promotion est rangé à l'échelon correspondant au traitement de base d'origine immédiatement supérieur à celui qu'il percevait dans son ancienne position.

Toutefois, l'augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l'avantage qu'aurait procuré un avancement normal à l'agent des forces de sécurité intérieure dans son ancienne position.

Article 25 (quarter) - Une gratification exceptionnelle peut être accordée aux agents des forces de sécurité intérieure régis par la présente loi.

La gratification exceptionnelle peut être accordée sous forme de promotion à un grade supérieur, ou d'un avancement d'un ou de plusieurs échelons ou d'une prime globale dont le montant est fixé selon le cas, et ce aux agents de forces de sécurité intérieure qui :

- ont réalisé une méthode de travail ayant occasionné une amélioration dans la qualité des services administratifs et professionnels.
- ont évité à l'administration des dégâts graves.
- se sont distingués par un haut degré de perfection dans l'exercice de leurs fonctions.

La gratification exceptionnelle est accordée directement par le président de la République.

La gratification exceptionnelle peut être accordée sur proposition du ministre de l'intérieur sur la base d'un rapport circonstancié et après avis du conseil d'honneur du corps concerné.

En outre, le ministre de l'intérieur peut accorder sur la base d'un rapport circonstancié une gratification exceptionnelle sous forme de promotion à un grade supérieur ou d'un avancement d'un ou de plusieurs échelons aux agents des forces de sécurité intérieure qui :

- se distinguent par leur courage et leur dévouement à la cause publique,
- ou sont grièvement blessés ou décédés au cours de l'exercice de leurs fonctions.

Article 64 (bis) - L'agent des forces de sécurité intérieure peut sur sa demande et par arrêté du Premier

ministre être mis en disponibilité spéciale et ce pour une période d'une année renouvelable autant de fois que nécessaire, lorsque son conjoint fonctionnaire est soit muté à l'intérieur du territoire de la République soit appelé à exercer à l'étranger. Dans la situation de la mise en disponibilité spéciale, l'agent des forces de sécurité intérieure perd ses émoluments mais conserve ses droits à l'avancement, à la promotion et à la retraite.

Article 76 (bis) - La médaille d'honneur des forces de sécurité intérieure est attribuée aux agents conformément aux conditions prévues par la loi n° 97-80 du 1er décembre 1997 portant promulgation du code des décorations modifié par la loi n° 98-31 du 11 mai 1998.

Le statut particulier à chaque corps des corps des forces de sécurité intérieure fixe les avantages résultant de l'attribution de cette médaille.

Article 76 (ter) - L'agent des forces de sécurité intérieure ayant cessé définitivement d'exercer ses fonctions et ayant totalisé vingt cinq ans au moins de service civil effectif, peut se voir conférer par décret l'honorariat dans le grade ou la fonction qu'il occupait avant la cessation de ses fonctions. A la même condition d'ancienneté de service, l'honorariat peut être conféré à l'agent qui, sans quitter définitivement l'administration, aura cessé d'appartenir au corps déterminé.

A titre exceptionnel l'honorariat peut être conféré à l'agent dans le grade ou la fonction immédiatement supérieurs.

L'agent révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle ou en vertu d'une sanction disciplinaire est privé du bénéfice de l'honorariat.

Article trois. - L'appellation du chapitre IV de la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure est remplacée comme suit :

Chapitre IV

Des congés

Article quatre. - L'appellation du titre V de la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure est remplacée comme suit :

Titre V

Des distinctions, des décorations et de l'honorariat

Article cinq. - Le conseil supérieur de la police nationale et le conseil supérieur des prisons et de la rééducation prévus par les articles 8, 25, 35, 50, 52, 65, 71 et 72 de la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure sont dénommés respectivement : conseil d'honneur de la police nationale et conseil d'honneur des prisons et de la rééducation.

Article six. - Le ministre de l'intérieur exerce ses prérogatives prévues par la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi n° 88-60 du 2 juin 1988 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1988.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 juin 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2000-59 du 13 juin 2000, relative à l'assainissement de la situation financière de l'agence foncière industrielle (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Le ministre des finances, agissant pour le compte de l'Etat, est autorisé à :

A - Convertir en fonds de dotation de l'agence foncière industrielle :

- les prêts accordés sur le budget de l'Etat échus et non payés au titre de la réhabilitation de la zone industrielle de la Charguia et cela à concurrence de 14.000.000 dinars.

- une partie des prêts accordés sur le budget de l'Etat et ayant financé les travaux d'aménagement dans les zones de développement régional et cela à concurrence de 8.750.000 dinars.

B : Convertir en subvention d'investissement le reliquat des prêts accordés sur le budget de l'Etat et ayant financé les travaux d'aménagement des zones de développement régional et cela à concurrence de 4.200.000 dinars.

Art. 2. - Cette opération ne doit pas aboutir à l'augmentation ou à la diminution du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année de la conversion.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 juin 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 juin 2000.

Loi n° 2000-60 du 13 juin 2000, modifiant la loi n° 75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds commun des collectivités locales (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées, les dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l'article 3 de la loi n° 75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds commun des collectivités locales telle que modifiée par la loi n° 95-45 du 8 mai 1995 et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (alinéa 2 nouveau) : La part revenant aux conseils régionaux est répartie à concurrence de 25% à égalité entre ces conseils et à concurrence de 75% au prorata de la population respective de ces collectivités déduction faite par la population des communes incluse dans leur territoire.

Article 3 (alinéa 3 nouveau) : La part revenant aux communes est répartie comme suit :

- 10% réparti à égalité entre toutes les communes.

- 45% réparti au prorata de la population de chaque commune.

- 41% réparti au prorata de la moyenne des recettes réalisées par chaque commune au titre de la taxe sur les immeubles bâtis au cours des trois dernières années.

- 4% réparti au prorata de la population entre les communes ayant une moyenne des trois dernières années au titre des montants constatés inscrits au rôle de la taxe sur les immeubles bâtis, des recettes réalisées au titre de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, de la taxe hôtelière et des produits des marchés affermés, inférieure à la moyenne des recettes réalisées par toutes les communes au titre des taxes et produits précités au cours des trois dernières années.

Art. 2. - La présente loi entre en vigueur le 1^{er} janvier 2001.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 juin 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 juin 2000.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Arrêté du Premier ministre du 7 juin 2000, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires de documents et d'archives appelés à exercer auprès des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, tel qu'il a été complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 23 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires de documents et d'archives,

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au Premier ministre le 25 août 2000 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires de documents et d'archives, appelés à exercer auprès des administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt deux (22).

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 22 juillet 2000.

Tunis, le 7 juin 2000.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 7 juin 2000, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires adjoints de documents et d'archives appelés à exercer auprès des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, tel qu'il a été complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 23 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur

épreuves pour le recrutement de gestionnaires adjoints de documents et d'archives,

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au Premier ministre le 11 août 2000 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires adjoints de documents et d'archives, appelés à exercer auprès des administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente quatre (34).

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 10 juillet 2000.

Tunis, le 7 juin 2000.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 3 juin 2000.

Monsieur Essahbi El Missaoui est désigné membre représentant le ministère de l'équipement et de l'habitat au conseil d'entreprise de l'office national de la protection civile, en remplacement de Monsieur Ahmed Essadaoui.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 3 juin 2000, relatif à l'approbation du manuel de procédures du mandataire de justice, de l'administrateur judiciaire, du syndic et du liquidateur.

Le ministre de la justice,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la justice,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau relatif au ministère de la justice, tel que modifié par l'arrêté du 2 décembre 1997,

Vu la circulaire n° 8 du 9 février 1996, fixant les procédures pratiques pour l'élaboration des plans de mise à niveau ministériels institués par le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996,

Vu le manuel de procédures du mandataire de justice, de l'administrateur judiciaire, du syndic et du liquidateur,

Arrête :

Article premier. – Le manuel de procédures de mandataire de justice, de l'administrateur judiciaire, du syndic et du liquidateur est approuvé.

Art. 2. – Tous les services concernés sont chargés de l'application de ce manuel.

Art. 3. – L'inspection générale du ministère de la justice est chargée, le cas échéant, de l'actualisation de ce manuel.

Art. 4. – Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juin 2000.

Le Ministre de la Justice

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Vu le manuel de procédures de l'expert judiciaire,

Arrête :

Article premier. – Le manuel de procédures de l'expert judiciaire est approuvé.

Art. 2. – Tous les services concernés sont chargés de l'application de ce manuel.

Art. 3. – L'inspection générale du ministère de la justice est chargée, le cas échéant, de l'actualisation de ce manuel.

Art. 4. – Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juin 2000.

Le Ministre de la Justice

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice du 3 juin 2000, relatif à l'approbation du manuel de procédures de l'expert judiciaire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la justice,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau relatif au ministère de la justice, tel que modifié par l'arrêté du 2 décembre 1997,

Vu la circulaire n° 8 du 9 février 1996, fixant les procédures pratiques pour l'élaboration des plans de mise à niveau ministériels institués par le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996,

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

TABLEAU PARCELLAIRE RECTIFICATIF

Relatif à la rectification de certaines indications figurant dans le décret n° 98-1140 du 18 mai 1998, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises à Radès et Naâssen au gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à la protection de la Cité Olympique 7 Novembre 1987 à Radès et Ben Arous Sud contre les inondations.

(En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique).

Au lieu de :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° de titre foncier	Situation de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	1	84789	Radès	1h 62a 10ca	0h 34a 20ca	Ahmed Jedidi Ben Brahim Ladouli
4	5	52816 Tunis	Radès	1h 62a 70 ca	0h 18a 00ca	1 Brahim, 2 Khemais, les deux enfants de hacen Ben El Hadj Mohamed El Gzih, 3 Mohamed Ben Mahmoud El Khalladi, 4 Abd Errazek, 5 Chérifa dite Chedlia, les deux derniers enfants de Boubaker Ben Ali Elgzih, 6 Hammadi, 7 Assia, 8 Nouredine, les trois derniers enfants de Abd Allah Ben Kacem Ben Gargaa, 9 Ammar Ben Mohamed Ben Ammar El Ouirghimi, 10 Dalila Bent Mohamed Ben Ammar El Ouirghimi
5	6	3078 Ben Arous	Radès	10h 40a 87 ca	0h 42a 20ca	1 Hattab, 2 Mahmoud, les deux enfants de Abdessalem Ben Gargaa

Lire :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° de titre foncier	Situation de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	1 qui est conforme à la parcelle n° 4 au plan du titre foncier n° 84789	84789	Radès	1h 62a 10ca	0h 34a 71ca	Ahmed Jedidi Ben Ibrahim Laâdouli
4	5 qui est conforme à la parcelle n° 4 au plan du titre foncier n° 52816 Tunis	52816 Tunis	Radès	1h 62a 70ca	0h 18a 10ca	1 Brahim, 2 Khemais, les deux enfants de Hacen Ben El Hadj Mohamed El Gzih, 3 Mohamed Ben Mahmoud El Khalladi, 4 Abd Errazek, 5 Chérifa dite Chedlia, les deux derniers enfants de Boubaker Ben Ali Elgzih, 6 Hammadi, 7 Assia, 8 Noureddine, les trois derniers enfants de Abd Allah Ben Kacem Ben Gargaâ, 9 Ammar Ben Mohamed Ben Ammar El Ouirghimi, 10 Dalila Bent Mohamed Ben Ammar El Ouirghimi
5	6 qui est conforme à la parcelle n° 3 au plan du titre foncier n° 3078 Ben Arous	3078 Ben Arous	Radès	10h 40a 87 ca	0h 42a 70ca	Mahmoud Ben Abdessalem Ben Gargaâ

**MINISTÈRE DU TOURISME, DES
LOISIRS ET DE L'ARTISANAT**

Décret n° 2000-1243 du 5 juin 2000, fixant les attributions du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,

Vu le décret n° 89-1648 du 23 octobre 1989, fixant les attributions du ministère du tourisme et de l'artisanat,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Le ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat assure une mission générale de mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines du tourisme, des loisirs touristiques, du thermalisme et de l'artisanat.

A cet effet, il est chargé :

- d'entreprendre toutes études et recherches relatives au tourisme, aux loisirs touristiques, au thermalisme et à l'artisanat,

- de proposer au gouvernement les projets de textes législatifs et réglementaires relevant de son domaine d'activité et de veiller à leur application,

- de définir les programmes et projets à réaliser dans le cadre du plan ainsi que les mesures d'accompagnement appropriées et les soumettre à l'approbation du gouvernement,

- de mettre en œuvre les décisions prises par le gouvernement relatives aux secteurs du tourisme, des loisirs touristiques, du thermalisme et de l'artisanat.

Art. 2. - Dans le domaine du tourisme, le ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat est chargé de concevoir les actions et les mesures visant le développement et la promotion du tourisme.

A cet effet, il est chargé :

- d'orienter, de suivre les investissements dans le secteur touristique et de contrôler les projets,

- de promouvoir l'aménagement et l'équipement des zones à caractère touristique,

- de suivre et d'analyser la conjoncture touristique nationale et internationale et d'étudier toute question à caractère touristique,

- de réglementer et de suivre l'activité touristique à ses différents stades,

- de proposer la législation en matière de prix en collaboration avec le ministère du commerce,

- de fixer les conditions d'exercice des activités touristiques,

- d'étudier les programmes de formation professionnelle en collaboration avec les structures concernées et d'en assurer l'exécution.

Art. 3. - Dans le domaine du thermalisme, le ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat est chargé de concevoir les mesures visant le développement du thermalisme.

A cet effet, il est chargé :

- d'orienter, de suivre les investissements dans le secteur du thermalisme et de contrôler les projets,

- de suivre et d'analyser la situation du secteur et de veiller à sa promotion,

- de proposer la réglementation relative au secteur du thermalisme et d'en assurer le suivi et le contrôle en collaboration avec le ministère de la santé publique,

- d'étudier les programmes de formation et de spécialisation dans le domaine du thermalisme, et ce, en collaboration avec les structures concernées.

Art. 4. - Dans le domaine de l'artisanat, le ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat est chargé de définir les orientations en matière de développement de l'artisanat traditionnel et artistique.

A cet effet, il est chargé :

- d'orienter les investissements dans le secteur de l'artisanat traditionnel et artistique et d'assurer le suivi des projets,

- de proposer la réglementation du secteur de l'artisanat traditionnel et artistique,

- d'assurer la protection et l'expansion des activités artisanales,

- d'étudier en collaboration avec les structures concernées, les moyens de développement du secteur de l'artisanat traditionnel et artistique, les programmes

d'assistance et de formation professionnelle et généralement toute question se rapportant à l'artisanat traditionnel et artistique qui soit de nature à enrichir et à améliorer la qualité et la compétitivité du produit artisanal, ainsi que la qualification de l'artisan,

- d'encourager la création dans le domaine de l'artisanat.

Art. 5. - Dans le domaine des loisirs touristiques, le ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat est chargé de concevoir les actions visant le développement et la promotion des activités de loisirs.

A cet effet, il est chargé :

- d'entreprendre les études nécessaires à l'exécution de sa mission,

- de coordonner avec les structures concernées afin d'aménager des zones et des espaces susceptibles d'accueillir des projets de loisirs,

- de promouvoir les investissements dans le secteur des loisirs touristiques et d'assurer le suivi des projets,

- de proposer la réglementation des activités de loisirs et d'en assurer le suivi conformément aux cahiers des charges préétablis,

- d'intervenir dans les domaines relevant de sa compétence,

- d'assurer le secrétariat permanent du conseil supérieur des loisirs.

Art. 6. - Le ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat est consulté sur les questions ayant un rapport avec son domaine d'activité.

Il est représenté dans toutes les structures ayant un rapport avec sa mission.

Art. 7. - Le ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat est chargé d'étudier les programmes de coopération internationale et de négocier les accords de coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines du tourisme, des loisirs touristiques, du thermalisme et de l'artisanat.

Art. 8. - Le ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat exerce sa tutelle sur les entreprises et établissements publics du secteur du tourisme, des loisirs touristiques, du thermalisme et de l'artisanat.

Art. 9. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret n° 89-1648 du 23 octobre 1989, fixant les attributions du ministère du tourisme et de l'artisanat.

Art. 10. - Le ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juin 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-1244 du 5 juin 2000, portant organisation du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,

Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel que modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998,

Vu le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen, tel que modifié par le décret n° 93-2398 du 29 novembre 1993,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 98-1171 du 25 mai 1998, portant organisation du ministère du tourisme et de l'artisanat,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2000-1243 du 5 juin 2000, fixant les attributions du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. - Outre le comité supérieur du ministère, le ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat comprend :

- 1 - le cabinet
- 2 - l'inspection générale
- 3 - la direction des affaires administratives et financières
- 4 - l'observatoire du tourisme.

Art. 2. - Le comité supérieur du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat est un organe consultatif qui assiste le ministre dans l'étude de toutes les questions que celui-ci juge utile de lui soumettre notamment en matière :

- d'élaboration des plans
- de coordination des différents programmes d'action du département
- de programmes de formation et de perfectionnement des cadres et agents du ministère
- d'organisation et d'emploi des moyens matériels et en personnel.

Le comité supérieur du ministère de tourisme, des loisirs et de l'artisanat se réunit à l'initiative du ministre et sous sa présidence. Il comprend :

- le chef de cabinet

- l'inspecteur général
- le directeur des affaires administratives et financières
- les responsables de l'observatoire du tourisme, et tout autre responsable dont la participation serait jugée utile.

Chapitre II

Le cabinet

Art. 3. - Le cabinet accomplit toutes les tâches qui lui sont confiées par le ministre, il a pour mission notamment :

- de tenir le ministre informé de l'activité générale du département,
- d'assurer la liaison et la coordination entre les différents organes du ministère,
- d'assurer les relations avec les organes officiels, les organisations nationales et les organes d'information,
- de superviser, contrôler et suivre les activités des structures qui lui sont directement rattachées.

Le cabinet est dirigé par un chef de cabinet assisté par des chargés de mission ou des attachés de cabinet.

Art. 4. - Sont rattachées au cabinet, les structures ci-après :

- 1 - le bureau d'ordre central,
- 2 - le bureau d'information,
- 3 - le bureau d'accueil et des relations publiques,
- 4 - le bureau des études, de la planification, de la programmation et du renforcement de l'investissement privé,
- 5 - le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels,
- 6 - le bureau des relations avec les citoyens,
- 7 - le bureau de la coopération internationale et des relations extérieures,
- 8 - le bureau des établissements sous-tutelle du ministère,
- 9 - le bureau des loisirs touristiques.

Art. 5. - Le bureau d'ordre central est chargé notamment :

- de la réception, de l'expédition et de l'enregistrement du courrier,
- de la ventilation et du suivi du courrier.

Ce bureau est dirigé par un chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Le bureau d'information est chargé notamment :

- de l'établissement et de l'organisation des relations avec les organes d'information,
- de la collecte, de l'analyse et de la diffusion des informations de presse intéressant les activités du ministère.

Ce bureau est dirigé par un chef de service d'administration centrale.

Art. 7. - Le bureau d'accueil et des relations publiques est chargé notamment :

- de promouvoir la communication au sein du département,

- d'assurer les activités d'accueil et des relations publiques.

Ce bureau est dirigé par un chef de service d'administration centrale.

Art. 8. - Le bureau des études, de la planification, de la programmation et du renforcement de l'investissement privé est chargé notamment :

- de centraliser, d'analyser et de diffuser les statistiques du ministère,

- de contribuer à l'élaboration des stratégies et des orientations générales du ministère,

- d'entreprendre des études dans les domaines ayant trait aux activités du ministère en collaboration avec les structures concernées,

- d'évaluer les résultats des plans de développement concernant les domaines relevant des attributions du ministère et de proposer les projets et les programmes à inscrire dans ces plans,

- d'aider les investisseurs dans l'étude de leurs projets ainsi que dans la constitution de leurs dossiers et de les informer sur les procédures à entreprendre,

- d'aider les investisseurs auprès des différents services concernés du ministère pour la réalisation de leurs projets dans les meilleures conditions.

Ce bureau est dirigé par un directeur d'administration centrale.

Art. 9. - Le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints, et des conseils interministériels est chargé notamment :

- de veiller à la préparation des dossiers relatifs aux conseils ministériels,

- de suivre la mise en œuvre des décisions prises aux conseils ministériels ayant trait aux activités du ministère et des organismes sous-tutelle,

- d'établir des rapports périodiques sur l'application desdites décisions.

Ce bureau est dirigé par un sous-directeur d'administration centrale.

Art. 10. - Le bureau des relations avec le citoyen est chargé notamment :

- d'accueillir les citoyens, de recevoir leurs requêtes et d'instruire ces requêtes, en collaboration avec les services concernés en vue de leur trouver des solutions appropriées,

- de répondre aux citoyens directement ou par correspondance,

- de renseigner les citoyens sur les procédures et formalités administratives concernant l'octroi des diverses prestations directement, par correspondance ou par téléphone,

- de centraliser et d'étudier les dossiers émanant du médiateur administratif ainsi que de la coordination avec les différents services du ministère en vue de trouver les solutions adéquates à ces dossiers,

- de déceler, à travers une analyse approfondie des requêtes des citoyens les lourdeurs et complications au niveau des procédures administratives et de proposer les réformes susceptibles de les surmonter.

Ce bureau est dirigé par un directeur d'administration centrale.

Art 11. - Le bureau de la coopération internationale et des relations extérieures est chargé notamment :

- de la centralisation et du suivi des questions ayant trait à la coopération internationale et aux relations extérieures intéressant le département et les organismes sous-tutelles ;

- de la coordination avec les autres départements et les autres organismes internationaux et régionaux en ce qui concerne les questions entrant dans les domaines d'attributions du ministère ;

- de la promotion des relations avec les organismes internationaux et régionaux s'occupant des questions entrant dans les domaines d'attributions du ministère et des organismes sous-tutelle.

Ce bureau est dirigé par un directeur d'administration centrale.

Art. 12. - Le bureau des établissements sous-tutelle du ministère est chargé notamment :

- de veiller à l'application de la législation et de la réglementation ayant trait à l'exercice de l'autorité de tutelle ;

- d'élaborer un rapport annuel sur l'activité, la gestion et les résultats des établissements sous-tutelle du ministère.

Ce bureau est dirigé par un directeur d'administration centrale.

Art. 13. - Le bureau des loisirs touristiques est chargé notamment :

- de participer à la conception des orientations de l'Etat dans le domaine des loisirs touristiques et de veiller à son exécution et à son suivi en collaboration avec les structures concernées ;

- de centraliser les documents et les études ayant trait aux activités de loisirs touristiques et d'entreprendre les études nécessaires à ce domaine ;

- d'assister les investisseurs dans le domaine des loisirs touristiques et de les aider dans la réalisation de leurs projets par la coordination avec les différents services concernés ;

- d'assurer le secrétariat permanent du conseil supérieur des loisirs.

Ce bureau est dirigé par un directeur général d'administration centrale.

Chapitre III

L'inspection générale

Art. 14. - L'inspection générale du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat est chargée sous l'autorité du ministre, du contrôle de la gestion administrative, financière et technique de l'ensemble des services relevant du ministère et des organismes et entreprises sous-tutelle.

Elle est chargée notamment :

- d'effectuer toute mission ou enquête particulière à caractère administratif, financier ou technique tendant notamment à s'assurer de la légalité des actes de gestion, d'évaluer les modes de gestion et d'améliorer les circuits et

les moyens d'action des services du ministère en vue de réduire les coûts de fonctionnement ;

- d'entreprendre toute mission ou enquête qui lui sont confiées par le ministre ;

- d'établir des rapports faisant état des résultats de ces missions et enquêtes à la fin de chaque inspection et les soumettre au ministre ;

- d'assurer le suivi de l'exécution des recommandations formulées dans les rapports précités.

Art. 15. - Les membres de l'inspection générale du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat agissent en vertu d'un ordre de mission qui leur est délivré par le ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat.

Pour l'accomplissement de leurs missions, il est conféré aux membres de l'inspection générale le pouvoir d'investigation le plus étendu et ils disposent à cet effet du droit de communication de tout document.

Art. 16. - Le corps de l'inspection générale du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat comprend les emplois fonctionnels suivants :

- un inspecteur général avec rang et avantages de directeur général d'administration centrale ;

- un inspecteur en chef avec rang et avantages de directeur d'administration centrale ;

- un inspecteur avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale ;

- deux inspecteurs adjoints avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

La nomination dans ces emplois fonctionnels intervient par décret sur proposition du ministre du tourisme des loisirs et de l'artisanat conformément aux dispositions du décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 susvisé.

Chapitre IV

La direction des affaires administratives et financières

Art. 17. - La direction des affaires administratives et financières est chargée notamment :

- de rationaliser la gestion des ressources humaines et matériels relevant de l'ensemble des services du ministère ;

- de coordonner l'activité du ministère en matière de réforme administrative avec les services concernés du premier ministère ;

- de veiller à l'élaboration et à l'exécution du programme de gestion des archives et des documents du ministère en collaboration avec les archives nationales ;

- d'étudier et de suivre les questions à caractère juridique en rapport avec les activités du ministère ;

- d'assurer le secrétariat de la commission départementale des marchés ;

- de développer l'utilisation de l'outil informatique au sein de l'administration.

A cet effet, elle comprend :

- * la sous-direction des affaires financières et méthodes de travail ;

- * la sous-direction des affaires financières et de l'informatique.

Art. 18. - La sous-direction des affaires administratives et méthodes de travail est chargée notamment :

- de la gestion de l'ensemble des affaires administratives ;

- d'étudier et de suivre l'ensemble des affaires et dossiers à caractère juridique ;

- de promouvoir les activités à caractère social et culturel au profit des agents du ministère ;

- de coordonner l'activité du département avec les services concernés du premier ministère en matière de réforme administrative ;

- de la gestion des documents et archives du ministère.

A cet effet, elle comprend :

- * le service des affaires administratives et juridiques ;

- * le service organisation et méthodes de travail ;

- * le service des archives et de la documentation.

Art. 19. - La sous-direction des affaires financières et de l'informatique est chargée notamment :

- de la gestion de l'ensemble des affaires financières ;

- de programmer, d'acquérir, d'emmagasiner et de distribuer les meubles et le matériel nécessaire au fonctionnement des services du ministère ;

- de gérer et d'assurer la maintenance des bâtiments administratifs, du matériel roulant et des biens meubles du ministère ;

- de développer l'utilisation de l'outil informatique au sein de l'administration par l'élaboration et la réalisation du plan informatique du département ;

- d'assurer l'exploitation et la maintenance du matériel et du logiciel informatique.

A cet effet elle comprend :

- * le service des affaires financières et du matériel ;

- * le service informatique.

Chapitre V

L'observatoire du tourisme

Art. 20. - L'observatoire du tourisme comprend, un groupe de travail pour les études et la recherche, il est chargé notamment :

- du suivi et de l'analyse de l'état du tourisme national et international ;

- de l'étude des questions ayant trait au domaine du tourisme ;

- d'établir des études et des recherches afin de promouvoir et de commercialiser le produit touristique ;

- de présenter des suggestions dans le domaine de la promotion et de la commercialisation du produit touristique tunisien ainsi que dans la formation afin de développer le secteur du tourisme.

Le groupe de travail pour les études et la recherche comprend :

- cinq (5) haut-cadres du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat et des organismes sous-tutelles ;

- trois (3) représentants de la fédération tunisienne de l'hôtellerie ;
- deux (2) représentants de la fédération tunisienne des agences de voyages ;
- un représentant de la société TunisAir ;
- et toute personne appartenant au secteur du tourisme ayant une compétence et une connaissance des spécificités du secteur.

Le ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat désigne les membres du groupe de travail sus-indiqué par décision.

Chapitre VI

Dispositions finales

Art. 21. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 98-1171 du 25 mai 1998, portant organisation du ministère du tourisme et de l'artisanat.

Art. 22. Les ministres du tourisme, des loisirs et de l'artisanat et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juin 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 200-1245 du 5 juin 2000, portant création du conseil supérieur des loisirs et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du tourisme des loisirs et de l'artisanat,

Vu le décret n° 2000-1243 du 5 juin 2000, fixant les attributions du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,

Vu le décret n° 2000-1244 du 5 juin 2000, portant organisation du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé un conseil consultatif dénommé le conseil supérieur des loisirs.

Art. 2. - Les missions du conseil supérieur des loisirs consistent à étudier et émettre son avis sur les questions qui lui sont soumises et portant notamment sur :

- la politique nationale dans le domaine des loisirs,
 - l'établissement d'un plan national des loisirs,
 - la coordination entre les programmes des différents départements, structures et institutions qui s'occupent des loisirs,
 - le suivi de la situation des loisirs dans le pays,
- Et l'étude de toute question concernant les loisirs au profit de toutes les catégories de la société tunisienne et qui lui est soumise par le président du conseil.

Art. 3. - Le conseil supérieur des loisirs est présidé par le Premier ministre, il est composé en outre des membres suivants :

- le ministre de l'intérieur,
- le ministre des affaires étrangères,
- le ministre des affaires de la femme et de la famille,
- le ministre des affaires sociales,
- le ministre de l'agriculture,
- le ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la chambre des députés,
- le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
- le ministre de l'enseignement supérieur,
- le ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,
- le ministre des finances,
- le ministre de la culture,
- le ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports,
- le ministre du transport,
- le ministre de l'équipement et de l'habitat,
- le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
- le ministre du développement économique,
- le ministre de l'éducation,
- le gouverneur de la banque centrale,
- un représentant de la fédération nationale des villes tunisiennes,
- le secrétaire général de l'union tunisienne des organisations de la jeunesse,
- un représentant de l'organisation de l'éducation et de la famille,
- un représentant de la fédération tunisienne des hôteliers,
- un représentant de la fédération tunisienne des agences de voyages,
- un représentant de l'office des tunisiens à l'étranger,
- un représentant de l'union nationale de la femme tunisienne.

Le présent du conseil peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile pour assister aux travaux du conseil.

Les représentants des organisations citées au présent article sont désignés par arrêté du Premier Ministre sur proposition des structures concernées.

Art. 4. - Le ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat est le rapporteur général des travaux du conseil.

Le bureau des loisirs touristiques au ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat assure le secrétariat permanent du conseil.

Art. 5. - Le conseil supérieur des loisirs se réunit une fois par an en session ordinaire et en sessions extraordinaires toutes les fois qu'il est nécessaire sur convocation de son président.

Art. 6. - Le rapporteur général du conseil supérieur des loisirs soumet au Premier ministre un rapport annuel portant sur son activité et ses propositions relatives à la rationalisation de la politique visant la promotion des loisirs.

Art. 7. - Le ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat veille au suivi des recommandations et des propositions du conseil en collaboration et en coordination avec les départements, les structures et les institutions qui s'occupent des loisirs.

Art. 8. - Le ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juin 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 7 juin 2000, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-900 du 23 avril 1999, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 2000-870 du 24 avril 2000, portant nomination de Monsieur Frej Sahli directeur général de la comptabilité publique au ministère des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, et en application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 ; le ministre des finances délègue à Monsieur Ferj Sahli directeur général de la comptabilité publique au ministère des finances le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et les décisions disciplinaires des agents relevant de son autorité, à l'exception des décisions de révocation qui ne peuvent être prises que par le ministre des finances.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juin 2000.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 7 juin 2000, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1§1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-900 du 23 avril 1999, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 2000-870 du 24 avril 2000, portant nomination de Monsieur Frej Sahli directeur général de la comptabilité publique au ministère des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n°75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Frej Sahli, directeur général de la comptabilité publique au ministère des finances, est habilité à signer par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juin 2000.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 7 juin 2000, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1§1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-900 du 23 avril 1999, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 2000-869 du 24 avril 2000, portant nomination de Monsieur Ezzeddine Souaï chef de la cellule de la conjoncture économique des études et du suivi des réformes financières au ministère des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n°75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ezzeddine Souaï chef de la cellule de la conjoncture économique des études et du suivi des réformes financières au ministère des finances, est habilité à signer par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juin 2000.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATIONS

Par arrêté des ministres de l'équipement et de l'habitation et du développement économique du 3 juin 2000.

Sont nommés administrateurs, représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Tunisie Autoroute, Messieurs :

- Mohamed Ali Neili : représentant le ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
- Abdennasser Ben Hamida : représentant le ministère du transport.
- Ammar Ouni : représentant le ministère de l'intérieur.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

NOMINATION

Par arrêté du ministre du développement économique du 3 juin 2000.

Monsieur Abderrahmen Chidha est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société El Bouniane, et ce en remplacement de Monsieur Mohamed El Hédi Slim.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 juin 2000, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration.

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel est ouvert au ministère de l'éducation, pour la titularisation de 130 agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration.

Art. 2. - La date du déroulement des épreuves est fixée au 12 novembre 2000 et jours suivants.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 12 octobre 2000.

Tunis, le 7 juin 2000.

Le Ministre de l'Education

Ahmed Iyadh Ouederni

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 juin 2000, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de commis d'administration.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de commis d'administration.

Arrête :

Article premier. – Un examen professionnel est ouvert au ministère de l'éducation, pour la titularisation de 100 agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de commis d'administration.

Art. 2. - La date du déroulement des épreuves est fixée au 12 novembre 2000 et jours suivants.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close, le 12 octobre 2000.

Tunis, le 7 juin 2000.

Le Ministre de l'Education
Ahmed Iyadh Ouederni

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 juin 2000, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de dactylographe.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du 19 décembre 1985, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de dactylographe.

Arrête :

Article premier. – Un examen professionnel est ouvert au ministère de l'éducation, pour la titularisation de 105 agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de dactylographe.

Art. 2. - La date du déroulement des épreuves est fixée au 12 novembre 2000 et jours suivants.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close, le 12 octobre 2000.

Tunis, le 7 juin 2000.

Le Ministre de l'Education
Ahmed Iyadh Ouederni

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 juin 2000, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « D » dans le grade d'agent d'accueil.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « D » dans le grade de « Hajeb ».

Arrête :

Article premier. – Un examen professionnel est ouvert au ministère de l'éducation, pour la titularisation de 3 agents temporaires de la catégorie « D » dans le grade d'agent d'accueil.

Art. 2. - La date du déroulement des épreuves est fixée au 12 novembre 2000 et jours suivants :

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close, le 12 octobre 2000.

Tunis, le 7 juin 2000.

Le Ministre de l'Education
Ahmed Iyadh Ouederni

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE

AU 10 MAI 2000

ACTIF

Encaisse-or	4 397 163,065
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792,500
Position de réserve au FMI	32 272 366,805
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	34 047 836,664
Avoirs en devises	1 982 185 148,026
Comptes de coopération économique	296 887 733,129
Compte courant postal	4 971 659,710
Interventions sur le marché monétaire	319 600 000,000
Créances achetées ferme	726 512 999,999
Effets en pension	92 500 000,000
Effets et chèques en cours de recouvrement	14 865 837,895
Effets à l'encaissement	14 275 106,284
Avance permanente à l'Etat	25 000 000,000
Avance remboursable à l'Etat	5 053 125,000
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	472 600 905,545
Portefeuille-titres	24 299 247,923
Immobilisations	11 902 918,030
Débiteurs divers	20 715 420,825
Comptes d'ordre et à régulariser	84 373 862,817

4 168 833 124,217

PASSIF

Billets et monnaies en circulation	2 121 184 452,298
Comptes courants des banques et des établis. financiers	175 645 754,155
Comptes du Gouvernement	298 648 781,724
Allocations de droits de tirage spéciaux	61 540 868,983
Autres engagements à vue et à terme	811 421 462,118
Déposants d'effets à l'encaissement	15 731 338,376
Comptes de coopération économique	317 499 761,800
Provisions	22 977 761,542
Réserve spéciale	21 816 905,082
Réserve légale	3 000 000,000
Report à nouveau	572 669,355
Capital	6 000 000,000
Créditeurs divers	26 209 833,089
Comptes d'ordre et à régulariser	286 583 535,695

4 168 833 124,217

SITUATION GENERALE DECADAIRE

AU 20 MAI 2000

A C T I F

Encaisse-or	4.397.163,065
Souscriptions aux organismes internationaux	2.371.792,500
Position de réserve au FMI	32.272.366,805
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	15.586.373,918
Avoirs en devises	1.989.054.448,426
Comptes de coopération économique	299.836.998,543
Compte courant postal	4.995.296,859
Interventions sur le marché monétaire	249.700.000,000
Créances achetées ferme	726.512.999,999
Effets en pension	92.500.000,000
Effets et chèques en cours de recouvrement	13.698.709,783
Effets à l'encaissement	30.206.718,317
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	5.053.125,000
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	472.600.905,545
Portefeuille-titres	24.299.247,923
Immobilisations	11.907.395,056
Débiteurs divers	20.714.793,975
Comptes d'ordre et à régulariser	83.472.823,599

4.084.181.159,313

P A S S I F

Billets et monnaies en circulation	2.078.230.923,959
Comptes courants des banques et des établis. financiers	288.737.058,130
Comptes du Gouvernement	167.379.021,776
Allocations de droits de tirage spéciaux	61.540.868,983
Autres engagements à vue et à terme	771.293.597,856
Déposants d'effets à l'encaissement	31.296.840,693
Comptes de coopération économique	317.473.886,865
Provisions	22.977.761,542
Réserve spéciale	21.816.905,082
Réserve légale	3.000.000,000
Report à nouveau	572.669,355
Capital	6.000.000,000
Créditeurs divers	26.699.607,955
Comptes d'ordre et à régulariser	287.162.017,117

4.084.181.159,313

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 17 juin 2000"

*L'Imprimerie Officielle
de la
République Tunisienne*

***Met à votre
disposition***

A son siège

Av. Farhat Hached, 2098 Radès
Tél. : 434.211 - Fax : 434.234 - Télex : 14.939

***Et dans ses différentes
Succursales***

Tunis : 1 Rue Hannon - 1000 - Tél. : 329.637

Sousse : Cité C.N.R.P.S rue Ribat - 4000

Tél. : (03) 225.495

Sfax : Cité C.N.R.P.S Souk Ezzitoun,

Route Gremda Km 0.5 - 3000 - Tél. : (04) 236.750

Jendouba : Imm. C.N.R.P.S, Centre commercial

Cité Essanabel - 8122 - Tél. : (08) 606.133

Gafsa : Rue du Citron Av. Ibn Khaldoun Douali - Gafsa
2100 - Tél. : (06) 299.106

REPUBLIQUE TUNISIENNE
PREMIER MINISTRE
BUREAU CENTRAL DES RELATIONS AVEC LE CITOYEN

**RECUEIL DES TEXTES
RELATIFS A LA REFORME
ADMINISTRATIVE**

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

**Code de Commerce
Maritime**



Publications de
l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
1998

Prix : 50200

**Code de Justice
Militaire**



Publications de
l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
1999

Prix : 40500

**Code
de commerce**



Publications de
l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
1999

Prix : 70500

A B O N N E M E N T

Année 2000

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêtés

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24.000

Traduction française
33.000

Edition originale et sa traduction
45.000

AUTRES PAYS

Edition originale
40.000

Traduction française
50.000

Edition originale et sa traduction
65.000

F.O.D.E.C. 1%

et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * 1000 - Tunis : 1 rue Hannon - Tél. : 329.637
- * 4000 - Sousse : Cité C.N.R.P.S rue Ribat - Tél. : (03) 225.495
- * 3000 - Sfax : Cité C.N.R.P.S Souk Ezzitoun, route Gremda Km 0.5 - Tél. : (04) 236.750
- * 8122 - Jendouba : Immeuble C.N.R.P.S, Centre commercial, Cité Essanabel - Tél. : (08) 606.133
- * 2143 - Gafsa : Avenue Ibn Khaldoun - Rue du Citron - Douali, Tél. et Fax : (06) 221.987
- * 7000 - Bizerte : 126, Rue Ibn Khaldoun, Tél. : (02) 439.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Tunis 10.000.0000576088 788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
S.T.B (Mégrine) : 10 106 045 225 2069 788 51
B.I.A.T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004126 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 9.500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0.700 dinars + 1% F.O.D.E.C.